

1502673-17.2020.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 23/05/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502673-17.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502673-17.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304840/2020 - DEL.POL.JANDIRA, 15084104 - DEL.POL.JANDIRA, 3354/20/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2304840 - DEL.POL.JANDIRA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
DANIEL ALMEIDA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Daniel Almeida Ferreira (qualificado às fl. 04 e 13 e indiciado à fl. 14) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas. Consta da denúncia que, em em 08 de dezembro de 2020, por volta de 00h50, à Travessa Duque de Caxias, nº 960, Jardim Gabriela I e II, nesta cidade de Jandira,

DANIEL ALMEIDA FERREIRA (qualificado a fls. 04 e 13 e indiciado a fls. 14) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 4,75g (quatro gramas, sete decigramas e cinco centésimos de grama) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 10 microtubos plásticos do tipo eppendorfs, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo de constatação provisório (fls. 10/12).

Segundo apurado, guardas municipais, em patrulhamento de rotina, foram abordados por um transeunte, que não quis se identificar, o qual informou que na Rua Duque de Caxias, na altura do número 960, havia um indivíduo de camiseta vermelha que estaria praticando tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao local, os guardas municipais avistaram DANIEL com as mesmas características denunciadas. Feita a abordagem, em revista pessoal nada encontraram.

Porém, no interior de uma latinha de refrigerante que o denunciado segurava, apreenderam 10 eppendorfs de cocaína e a quantia em dinheiro de R\$ 230,00.

Indagado, DANIEL confessou informalmente que estava vendendo drogas naquele local. Interrogado pela Autoridade Policial, DANIEL se manteve silente. O intuito de traficância está demonstrado por meio da quantidade de entorpecentes apreendidos, em via pública, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, além da confissão informal ao guarda civil.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 05-06.

Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 07-08.

Relatório final da Polícia Civil acostado à fl. 23.

Denúncia oferecida às fls. 60-62.

Denúncia recebida às fls. 63-64.

Resposta à acusação às fls. 147-151.

Folha de antecedentes às fls. 174-176.

Certidão criminal às fls. 177-178.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 182-184.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07-08) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls.182-184).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os guardas civis municipais narraram, de forma resumida:

Jessica Moreira Gomes:

Nesse horário, a viatura estava fazendo vistoria de bares. Um transeunte veio e falou que tinha um indivíduo traficando, passou a vestimenta do Daniel. Abordamos ele, tinha uma lata de coca-cola na mão, ele falou que tinha sido preso, quando

menor. Na latinha tinham 10 eppendorfs de cocaína e dinheiro. Ele confessou.

Jonatan Juliano dos Santos:

Eu lembro que estava em patrulhamento, operação de fechamento de bares, quando um popular acenou para a viatura e comentou que uma pessoa estaria vendendo drogas. Como estávamos próximo, encontramos essa pessoa. Em razão do nervosismo dessa pessoa fizemos a abordagem. Numa latinha de coca-cola ele colocou as porções de cocaína. Ele falou que tinha um rapaz jovem, segurando uma latinha de coca-cola. Tinha uma escola próxima. O popular no posto. Praticamente a mesma rua, na esquina da rua. O nome corretamente eu não sei. Era noite já. Eu não sei se a escola funciona EJA noturno. A rua é bastante movimentada. Que me recordo era a latinha de coca-cola. Se me recordo tinha dinheiro também. Informalmente ele conversou com a equipe, que tinha sido preso, debochou um pouco. Foi o que aconteceu. Não conhecia, nunca vi.

Indagado, o réu confessou informalmente que estava vendendo drogas naquele local. Interrogado pela Autoridade Policial, DANIEL se manteve silente. Em juízo, confessou integralmente a prática do crime. Narrou:

Eu mesmo estava com a droga e com o dinheiro, naquele dia eu não estava vendendo, era só para levar a droga para o nego mala. Eu estava vindo da rua de baixo, tinha pego umas drogas com ele, fiado, próximo lá tem um bar, os policiais rodeando ali, me viram lá. Ele perguntou para mim se eu queria levar a droga para o nego. Ele colocou na latinha e o dinheiro. Ele foi na frente e eu atrás, a viatura veio pelas costas. Foi para ele que fiquei devendo, noutra biqueira.

O depoimento dos guardas civis municipais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº

0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito .

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas (4,75g - quatro gramas, sete decigramas e cinco centésimos de grama - de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 10 microtubos plásticos do tipo eppendorfs), a forma de acondicionamento, a quantia superior a duzentos reais, sem prova da origem lícita, a atividade em local conhecido pelo tráfico de drogas, e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação

jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O réu possui maus antecedentes. Nota-se que o réu possui duas condenações posteriores, com trânsito em julgado, por fatos antecedentes, análogos ao dos autos (fls. 224-225). Nesse sentido, o E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5) e uma circunstância negativa geral (1/6), fixando-a a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 2/6, fixando-a em 05 anos de reclusão, observada a Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Presente a causa especial do §4º. Entretanto, considerando que foi condenado posteriormente pela prática de tráfico, demonstrando um envolvimento em maior lastro com a prática criminal, aplico a fração de 1/3, tornando a pena definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, o afastamento da hediondez, e a circunstância preponderante negativa, além das condenações citadas, o regime inicial para cumprimento de pena deveria ser o regime semiaberto. Entretanto, atento à duas causas atenuantes, que não puderam ser valoradas forma total na segunda fase, aplico aqui o benefício do regime aberto, considerando tratar-se de réu tecnicamente primário.

Descabido o sursis e a substituição, observadas as condenações posteriores incompatíveis.
A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de DANIEL ALMEIDA FERREIRA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos, 04 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 333 dias-multa no mínimo legal.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA